Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2050/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amin Fauzi Primap Bin Sabirin
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 34/21 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dukuh Menanggal Gg 11/ No.39 Rt.02/Rw.04 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya alamat tinggal Kl. Bungurasih Tengah Gg. Asem Ds. Bungurasih Rt.03/Rw.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Amin Fauzi Primap Bin Sabirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh M. Zainal Arifin,.SH,.MH & Rekan, Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang beralamat di Jl. Tambak mayor Baru IV/205, Surabaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 2050/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2050/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2050/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Fauzi Primap Bin Sabirin, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amin Fauzi Primap Bin Sabirin dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
   - 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3.024 gram. ± 0.059 gram ± 0.066 gram. ± 0.075 gram. ± 0.063 gram dan ± 0.070 gram dengan berat total Netto ± 3.924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat).
   - 1 (satu) buah HP VIVO.;.

   dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;
- Mohon Putusan yang seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AMIN FAUZI PRIMAP BIN SABIRIN pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl Bungurasih Tengah Gg Asem Ds Bungurasih Rt 03 Rw 04 Kec Waru Kab Sidoarjo atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena TerdakwaÂ ditahan di Rumah Tahanan Polres Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa AMIN FAUZI PRIMAP BIN SABIRIN menghubungi Sdr HOLAK (DPO)untuk membeli narkotika jenis sabu seberat ± 4 gram dengan harga Rp 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran melalui aplikasi dana setelah terjadi percakapan antara terdakwa dengan Sdr HOLAK (DPO) lalu bersepakat untuk bertemu di Jl Raya Tulungan Sidoarjo kemudian sekira pukul 17:00 wib terdakwa sampai di Jl Raya Tulungan Sidoarjo setelah itu mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di ranjau oleh Sdr HOLAK (DPO) setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa kembali ke rumah yang beralamatkan Jl Bungurasih Tengah gg Asem Ds Bungurasih Rt 03 Rw 04 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kemudian membaginya menjadi 7 (Tujuh) poket dan siap untuk diedarkan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Jl Bumgurasih Tengah Gg Asem Ds Bungurasih Rt 03 Rw 04 Kecamatan waru kabupaten sidoarjo terdakwa di tangkap oleh Saksi IFIT KAMARUDIN dan saksi MOCHAMAD CHOIRUL yang merupakan anggota Kepolisian Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa; 6 (enam) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat total netto ± 3,357 (tiga koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram dengan rincian ± 3,024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, ± 0,059 gram, ± 0,070 gram, ± 0,066, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram, 1 (satu) buah hp Vivo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 06618/NNF/2024,- pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan DEFA JAUMIL,.S.I.K, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa AMIN FAUZI PRIMAP BIN SABIRIN dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 19284/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 3,024 gram
- 19285/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram,
- 19286/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram
- 19287/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,075 gram
- 19288/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram
- 19289/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram

dengan berat total keseluruhan berat 3,357 (tiga koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram

KESIMPULAN : Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 19284/2024/NNF S/d 19289/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AMIN FAUZI PRIMAP BIN SABIRIN pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl Bungurasih Tengah Gg Asem Ds Bungurasih Rt 03 Rw 04 Kec Waru Kab Sidoarjo atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang berwenang memeriksa dan mengadili" tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Jl Bumgurasih Tengah Gg Asem Ds Bungurasih Rt 03 Rw 04 Kecamatan waru kabupaten sidoarjo terdakwa di tangkap oleh Saksi IFIT KAMARUDIN dan saksi MOCHAMAD CHOIRUL yang merupakan anggota Kepolisian Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa; 6 (ENAM) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram, ± 0,070 gram, ± 0,066± 0,075 gram ± 0,063 gram dengan berat total netto ± 3,357 (tiga koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah hp Vivo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 06618/NNF/2024,- pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan DEFA JAUMIL,.S.I.K, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa AMIN FAUZI PRIMAP BIN SABIRIN dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 19284/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,024 gram
- 19285/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,059 gram
- 19286/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,066 gram
- 19287/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,075 gram
- 19288/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,063 gram
- 19289/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram

dengan berat total keseluruhan berat 3,357 (tiga koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19284/2024/NNF S/d 19289/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IFIT KAMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, kurang pukul 16.00 WIB, di dalam rumah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih RT.03 / RW.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo. 4) pada saat sedang main HP di dalam rumah.
- Bahwa Awalnya Saksi dan rekan – rekan Saksi AIPDA Anton Yuniarso, S.H., BRIPKA Rico Pramanakusuma, S.H. dan BRIPDA Mochamad Choirul mendapat informasi bahwa Terdakwa, sedang melakukan tindak pidana peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, di daerah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, setelah kami mendapatkan informasi tersebut maka kami melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian tepatnya pada Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, kurang pukul 16.00 WIB, di dalam rumah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih RT.03 / RW.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah HP VIVO. 11);
- Bahwa barang bukti berupa : 5 - 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ±

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram ditemukan di dalam almari di dalam rumah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih RT.03 / RW.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap dan 1 (satu) buah HP VIVO ditemukan dalam kamar rumah Jl. Dukuh Menanggal Gg 11 / No. 39 RT.02 / RW. 04 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, yang di temukan di dalam almari di dalam rumah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih RT.03 / RW.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut adalah Terdakwa sendiri pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.30 WIB, dengan maksud dan tujuan supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa, mendapatkan barang berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram tersebut dari Sdr. HOLAK dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di antar kerumah Terdakwa sebanyak 1 Poket seberat 4 gram seharga Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya seharga Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. HOLAK tersebut masih dibayar sebesar Rp. 850.000,- melalui transfer ke rekening BCA milik Sdr. Holak dengan menggunakan Rekening DANA di HP VIVO milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Telp WA Sdr. Holak yang bertujuan membeli barang berupa narkotika jenis sabu 1 gram seharga Rp. 850.000,-, kemudian disuruh Sdr. Holak transfer dulu ke rekening BCA miliknya kemudian Terdakwa transfer menggunakan rekening dana di HP VIVO miliknya setelah itu Terdakwa di suruh menunggu kemudian pada hari Kamis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa disuruh ke Jl. Raya Tulangan Sidoarjo saat Terdakwa sampai Jl. Raya Tulangan Terdakwa di kasih serlok tempat barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu ditaruh dengan adanya serlok tersebut Terdakwa mengabil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut setelah barang diambil lalu Terdakwa pulang, setelah Terdakwa sampai rumah dilihat barangnya sebanyak 4 gram kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Sdr. Holak kemudian Sdr. Holak mengatakan untuk pembayarannya di cicil saja. 20) Saat Saksi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa menjelaskan Pada waktu Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari Sdr. Holak tersebut asalnya 1 Poket sebeart ± 4 gram kemudian dibagi menjadi 7 poket lalu Terdakwa gunakan 1 poket sisanya tinggal 6 poket.

- Bahwa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada teman – temannya dengan harga Rp. 150.000,- perpoket.
- Bahwa Terdakwa jenis sabu dengan berat Netto masingmasing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram tersebut belum mendapatkan untung karena barangnya belum terjual namun jika terjual Terdakwa mendapatkan untung Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual barang berupa narkotika jenis sabu tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Holak untuk dijual lagi tersebut sebanyak 4 kali yaitu : - Pada bulan Januari 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 1/2 gram di ranjau di Jl. Nias Waru Sidoarjo, sudah terjual mendapatkan keuntungan Rp50.000,-. Pada tanggal 13 Februari 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 1/2 gram di ranjau di wage Waru Sidoarjo, sudah terjual mendapatkan keuntungan menggunakan gratis. - Pada tanggal 15 Agustus 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 4 gram di ranjau di Jl. Raya Tulangan Sidoarjo, belum terjual dan belum mendapatkan keuntungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOCHAMAD CHOIRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, kurang pukul 16.00 WIB, di dalam rumah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih RT.03 / RW.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo. 4) pada saat sedang main HP di dalam rumah.
- Bahwa Awalnya Saksi dan rekan – rekan Saksi AIPDA Anton Yuniarso, S.H., BRIPKA Rico Pramanakusuma, S.H. dan BRIPKA Ifit Kamarudin mendapat informasi bahwa Terdakwa, sedang melakukan tindak pidana peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, di daerah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, setelah kami mendapatkan informasi tersebut maka kami melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian tepatnya pada Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, kurang pukul 16.00 WIB, di dalam rumah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih RT.03 / RW.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah HP VIVO. 11);
- Bahwa barang bukti berupa : 5 - 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram ditemukan di dalam almari di dalam rumah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih RT.03 / RW.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap dan 1 (satu) buah HP VIVO ditemukan dalam kamar rumah Jl. Dukuh Menanggal Gg 11 / No. 39 RT.02 / RW. 04 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, yang di temukan di dalam almari di dalam rumah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih RT.03 / RW.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut adalah Terdakwa sendiri pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, kurang lebih pukul 21.30 WIB, dengan maksud dan tujuan supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa, mendapatkan barang berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram tersebut dari Sdr. HOLAK dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di antar kerumah Terdakwa sebanyak 1 Poket seberat 4 gram seharga Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya seharga Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. HOLAK tersebut masih dibayar sebesar Rp. 850.000,- melalui transfer ke rekening BCA milik Sdr. Holak dengan menggunakan Rekening DANA di HP VIVO milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Telp WA Sdr. Holak yang bertujuan membeli barang berupa narkotika jenis sabu 1 gram seharga Rp. 850.000,-, kemudian disuruh Sdr. Holak transfer dulu ke rekening BCA miliknya kemudian Terdakwa transfer menggunakan rekening dana di HP VIVO miliknya setelah itu Terdakwa di suruh menunggu kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa disuruh ke Jl. Raya Tulangan Sidoarjo saat Terdakwa sampai Jl. Raya Tulangan Terdakwa di kasih serlok tempat barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu ditaruh dengan adanya serlok tersebut Terdakwa mengabil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut setelah barang diambil lalu Terdakwa pulang, setelah Terdakwa sampai rumah dilihat barangnya sebanyak 4 gram kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Sdr. Holak kemudian Sdr. Holak mengatakan untuk pembayarannya di cicil saja. 20) Saat Saksi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa menjelaskan Pada waktu Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Sdr. Holak tersebut asalnya 1 Poket sebeart ± 4 gram kemudian dibagi menjadi 7 poket lalu Terdakwa gunakan 1 poket sisanya tinggal 6 poket.

- Bahwa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada teman – temannya dengan harga Rp. 150.000,- perpoket.
- Bahwa Terdakwa jenis sabu dengan berat Netto masingmasing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram tersebut belum mendapatkan untung karena barangnya belum terjual namun jika terjual Terdakwa mendapatkan untung Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual barang berupa narkotika jenis sabu tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Holak untuk dijual lagi tersebut sebanyak 4 kali yaitu : - Pada bulan Januari 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 1/2 gram di ranjau di Jl. Nias Waru Sidoarjo, sudah terjual mendapatkan keuntungan Rp50.000,-. - Pada tanggal 13 Februari 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 1/2 gram di ranjau di wage Waru Sidoarjo, sudah terjual mendapatkan keuntungan menggunakan gratis. - Pada tanggal 15 Agustus 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 4 gram di ranjau di Jl. Raya Tulangan Sidoarjo, belum terjual dan belum mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, kurang pukul 16.00 WIB, di dalam rumah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih RT.03 / RW.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan saat tertangkap oleh petugas Polisi sendiri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berupa : 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, ditemukan di dalam almari di dalam rumah Jl. Bungurasih Tengah Gg Asem Ds. Bungurasih RT.03 / RW.04 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap dan 1 (satu) buah HP VIVO ditemukan dalam kamar rumah Jl. Dukuh Menanggal Gg 11 / No. 39 RT.02 / RW. 04 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti tersebut dengan maksud dan tujuan supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa barang berupa : - 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat). Dan 1 (satu) buah HP VIVO, adalah milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) tersebut dari Sdr. Holak dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WIB di ranjau di Jl. Raya Tulangan Sidoarjo sebanyak 1 Poket seberat 4 gram seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang berupa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Holak tersebut masih Terdakwa bayar sebesar Rp. 850.000,- melalui transfer ke rekening BCA milik Sdr. Holak dengan menggunakan Rekening DANA di HP VIVO milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB.
- Bahwa awalnya pada hari 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Telp WA Sdr. Holak yang bertujuan membeli barang berupa narkotika jenis sabu 1 gram seharga Rp. 850.000,-, kemudian disuruh Sdr. Holak transfer dulu ke rekening BCA miliknya kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transfer menggunakan rekening dana di HP VIVO milik Terdakwa setelah itu Terdakwa di suruh menunggu kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa disuruh ke Jl. Raya Tulangan Sidoarjo saat Terdakwa sampai Jl. Raya Tulangan Terdakwa di kasih serlok tempat barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu ditaruh dengan adanya serlok tersebut Terdakwa mengabil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut setelah barang Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang setelah Terdakwa sampai rumah Terdakwa lihat barangnya sebanyak 4 gram kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Sdr. Holak kemudian Sdr. Holak mengatakan untuk pembayarannya di cicil saja.

- bahwa pada 1 Poket seberat ± 4 gram kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 poket lalu Terdakwa gunakan 1 poket sisanya tinggal 6 poket dengan menggunakan alat scrop plastic dan plastik klip.
- Bahwa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3,024 gram, ± 0,059 gram ± 0,066 gram, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram dan ± 0,070 gram dengan berat total Netto ± 3,924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat) tersebut akan Terdakwa jual kepada teman – teman Terdakwa dan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- perpoket.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu belum mendapatkan untung karena barangnya belum terjual namun jika terjual Terdakwa mendapatkan untung Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa narkotika jenis sabu tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Holak untuk dijual lagi tersebut sebanyak 3 kali yaitu : - Januari 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 1/2 gram di ranjau di Jl. Nias Waru Sidoarjo, sudah terjual mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,-. - Pada tanggal 13 Februari 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 1/2 gram di ranjau di wage Waru Sidoarjo, sudah terjual mendapatkan keuntungan menggunakan gratis. - Pada tanggal 15 Agustus 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 4 gram di ranjau di Jl. Raya Tulangan Sidoarjo, belum terjual dan belum mendapatkan keuntungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3.024 gram. ± 0.059 gram ± 0.066 gram. ± 0.075 gram. ± 0.063 gram dan ± 0.070 gram dengan berat total Netto ± 3.924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat).
- 1 (satu) buah HP VIVO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AMIN FAUZI PRIMAP BIN SABIRIN pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl Bungurasih Tengah Gg Asem Ds Bungurasih Rt 03 Rw 04 Kec Waru Kab Sidoarjo tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr Holak (DPO)untuk membeli narkotika jenis sabu seberat ± 4 gram dengan harga Rp 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran melalui aplikasi dana setelah terjadi percakapan antara terdakwa dengan Sdr Holak (DPO) lalu bersepakat untuk bertemu di Jl Raya Tulungan Sidoarjo kemudian sekira pukul 17:00 wib terdakwa sampai di Jl Raya Tulungan Sidoarjo setelah itu mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di ranjau oleh Sdr HOLAK (DPO) setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa kembali ke rumah yang beralamatkan Jl Bungurasih Tengah gg Asem Ds Bungurasih Rt 03 Rw 04 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kemudian membaginya menjadi 7 (Tujuh) poket dan siap untuk diedarkan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Jl Bumgurasih Tengah Gg Asem Ds Bungurasih Rt 03 Rw 04 Kecamatan waru kabupaten sidoarjo terdakwa di tangkap oleh Saksi Ifit Kamarudin dan saksi Mochamad Choirul yang merupakan anggota Kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat total netto ± 3,357 (tiga koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram dengan rincian ± 3,024 gram, ± 0,059 gram, ± 0,070 gram, ± 0,066, ± 0,075 gram, ± 0,063 gram, 1 (satu) buah hp Vivo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 06618/NNF/2024,- pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan DEFA JAUMIL,.S.I.K, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa AMIN FAUZI PRIMAP BIN SABIRIN dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
  - 19284/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 3,024 gram
  - 19285/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram,
  - 19286/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram
  - 19287/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,075 gram
  - 19288/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram
  - 19289/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram

  dengan berat total keseluruhan berat 3,357 (tiga koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram

  KESIMPULAN : Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 19284/2024/NNF S/d 19289/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah Terdakwa dan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hokum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hokum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang pria dewasa yang bernama Amin Fauzi Primap Bin Sabirin sebagai Terdakwa yang setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim , maka Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa tersebut, dan selama persidangan berlangsung Terdakwa secara fisik maupun psikis berada dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hokum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. "Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesehatan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnya berbunyi "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap peredaran Narkotika yang bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***menawarkan untuk dijual*** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, ***menjual*** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, ***membeli*** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, ***menerima*** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, ***menjadi perantara dalam jual beli*** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan ***menyerahkan*** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan di kwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Amin Fauzi Primap Bin Sabirin menghubungi Sdr Holak (DPO)untuk membeli narkotika jenis sabu seberat ± 4 gram dengan harga Rp 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran melalui aplikasi dana setelah terjadi percakapan antara terdakwa dengan Sdr Holak (DPO) lalu bersepakat untuk bertemu di Jl Raya Tulungan Sidoarjo kemudian sekira pukul 17:00 wib terdakwa sampai di Jl Raya Tulungan Sidoarjo setelah itu mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di ranjau oleh Sdr Holak (DPO) setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa kembali ke rumah yang beralamatkan Jl Bungurasih Tengah gg Asem Ds Bungurasih Rt 03 Rw 04 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kemudian membaginya menjadi 7 (Tujuh) poket dan siap untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Jl Bungurasih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tengah Gg Asem Ds Bungurasih Rt 03 Rw 04 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa di tangkap oleh Saksi Ifit Kamarudin dan saksi Mochamad Choirul yang merupakan anggota Kepolisian Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa; 6 (enam) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat total netto ± 3,357 (tiga koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram dengan rincian ± 3,024 gram, ± 0,059 gram, ± 0,070 gram, ± 0,066± 0,075 gram ± 0,063 gram, 1 (satu) buah hp Vivo;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Holak untuk dijual lagi tersebut sebanyak 3 kali yaitu : - Januari 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 1/2 gram di ranjau di Jl. Nias Waru Sidoarjo, sudah terjual mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,-. - Pada tanggal 13 Februari 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 1/2 gram di ranjau di wage Waru Sidoarjo, sudah terjual mendapatkan keuntungan menggunakan gratis. - Pada tanggal 15 Agustus 2024 membeli barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu seberat ± 4 gram di ranjau di Jl. Raya Tulangan Sidoarjo, belum terjual dan belum mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 06618/NNF/2024,- pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan DEFA JAUMIL,.S.I.K, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa AMIN FAUZI PRIMAP BIN SABIRIN dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 19284/2024/NNF, : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 3,024 gram
- 19285/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,059 gram,
- 19286/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,066 gram
- 19287/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,075 gram
- 19288/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,063 gram
- 19289/2024/NNF,: berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat total keseluruhan berat 3,357 (tiga koma Sembilan ratus dua puluh empat) gram

KESIMPULAN : Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 19284/2024/NNF S/d 19289/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3.024 gram. ± 0.059 gram ± 0.066 gram. ± 0.075 gram. ± 0.063 gram dan ± 0.070 gram dengan berat total Netto ± 3.924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat), 1 (satu) buah HP VIVO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda
- Terdakwa pernah di pidana pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana penadahan di vonis 9 (Sembilan) bulan penjara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Amin Fauzi Primap Bin Sabirin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto masing-masing ± 3.024 gram. ± 0.059 gram ± 0.066 gram. ± 0.075 gram. ± 0.063 gram dan ± 0.070 gram dengan berat total Netto ± 3.924 (tiga koma sembilan ratus dua puluh empat).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP VIVO.;.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. , I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.	Khadwanto, S.H.
I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)